



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELAMET KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN EMEN RUHLAN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciparanten RT.004 RW.002 Desa Karunia Bakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Nopember 2024;

Terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Majelis Hakim menunjuk 1. Sovi M. Shofiyudin ,SH 2. Mochamad Ismail, SH.MH. 3. Asep Adam Firdaus, SH, 4. Desi Susana Latupeirissa, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) yang berkantor di perum permata Regenci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 3 DPC Peradi Tasikmalaya Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2025 Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu perbuatan pidana, sebagaimana dakwaan alternatif pertama pasal 339 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota type Calya 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosin 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022 berikut kunci kontak.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg Z-1373-AW nama pemilik ARI RICHMAN, alamat Perum SBG Jl. Walet Blok A3 RT.002 RW.013 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang merk Toyota type Calta 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosin 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022.

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023 berikut kunci kontak.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg AB-1069-QV nama pemilik Paryatun, alamat Bogem RT.009 RW.003 Tamansari Kalasan Sleman merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023.

- 1 (satu) buah kalung terputus dua.
- 1 (satu) buah anting.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Paryatun alias Mbak Yati melalui saksi Taufiq Jamil Bin Muhamad Hasyim.

- 1 (satu) buah selimut warna ungu.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna pink hitam.
- 1 (satu) buah BRA hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO.
- 1 (satu) buah tali warna putih.
- 1 (satu) buah tali kain warna hitam.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.
- 1 (satu) stel mukena warna merah.
- 1 (satu) botol parfum.
- 1 (satu) buah toas.
- 1 (satu) gulung tambang plastik warna biru.
- 1 (satu) buah kaleng biskuit.
- Abu sisa pembakaran surat/dokumen, pakaian korban dan jok mobil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto mekanisme pencarian data identitas korban.
- 1 (satu) lembar foto penngangkatan sidik jari mayat identitas tidak diketahui.
- 1 (satu) lembar foto perbandingan sidik jari korban a.n. Paryatun.
- 1 (satu) lembar foto bio data Paryatun.
- 1 (satu) lembar foto info pencarian orang hilang a.n. Paryatun dan laporan gangguan orang hilang Polres Sleman.
- 1 (satu) lembar foto gambar sket kasar TKP.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti temuan di TKP.
- 1 (satu) lembar foto temuan barang bukti lanjutan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui perbuatan, bersikap sopan, dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang memiliki ibu yang sedang sakit jantung dan ayah yang sakit struk serta anak anaknya yang harus dicukupi kebutuhan hidupnya;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa merupakan salah satu relawan yang sering membantu pengobatan orang-orang dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan apapun sebagaimana surat-surat dan dokumen terlampir;
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 02.00 wib atau setidaknya terjadi pada waktu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bogem RT.009 RW.003 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya terjadi ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawanhukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh korban Paryatun alias Mbak Yati agar datang kerumah korban lalu terdakwa bersama anak terdakwa yaitu saksi Naura Rahma Azkia (11 tahun) dan Diana (5 tahun) datang menemui korban.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu korban membicarakan masalah anak terdakwa yaitu sdri. Diana yang akan diurus oleh orang lain dan akan dijemput pagi hari pukul 04.00 wib dan saat itu terdakwa meminta agar dipertemukan dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, namun korban mengatakan agar terdakwa jangan takut karena orang yang akan mengurus sdri. Diana orang kaya yang akan membiayai sampai perguruan tinggi sedangkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi NAURA RAHM AZKIA akan diurus oleh korban dan terdakwa sendiri akan diberikan pekerjaan oleh korban di tempat pekerjaan anak korban di Bali, namun saat itu terdakwa tetap ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, tetapi korban tidak menjawab keinginan terdakwa, sehingga terdakwa memberitahu korban akan pulang ke Tasikmalaya, namun dilarang oleh korban dan meminta terdakwa serta anak-anak terdakwa tidur dirumah korban agar bisa bertemu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana sehingga terdakwa dan anak-anak terdakwa menginap dirumah korban.
- Bahwa pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh korban agar mengambil pakaian sdri. Diana yang masih bagus di rumah kontrakan terdakwa sambil memberikan kunci gerbang rumah, namun terdakwa menolaknya karena ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus anak terdakwa, sehingga korban saat itu langsung marah dengan kata-kata kasar “ kamu itu dasar tolol dan goblok, seperti orang kaya saja, munafik, mau dikasih uang Rp. 20 juta tidak mau “ sambil meludahi muka terdakwa dan menampar muka terdakwa dua kali.
- Bahwa atas sikap dan perkataan kasar korban, terdakwa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mencekik leher korban dan saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa berteriak karena kedua tangan Terdakwa mencekik leher korban lebih keras lagi sambil kedua kaki dan tubuh terdakwa menekan tubuh korban sehingga badan korban tidak bisa bergerak yang kemudian korban pingsan atau tidak sadarkan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. AB- 1069-QV milik korban yang disimpan di etalase samping mobil lalu terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil karpet untuk dijadikan alas di jok mobil bagian tengah, kemudian terdakwa membungkus

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan kain selimut lalu mengangkat dan membopong korban dimasukan dan disimpan berbaring di jok tengah dan langsung diikat dengan tali kain yang diambil di ruang tengah rumah korban, lalu terdakwa membangunkan anak-anak terdakwa yaitu sdri. Diana dan saksi Naura Rahma Azkia serta anak korban yaitu sdr. Gibran diajak masuk ke mobil duduk di jok depan samping terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu garasi mobil untuk mengeluarkan mobil dan setelah mobil berada di luar garasi, terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu garasi langsung mengendarai mobil tersebut menuju Kota Tasikmalaya dan berhenti di jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib untuk memeriksa kondisi korban dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah terdakwa meyakini korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara menarik badan korban dan langsung membuangnya ke jurang pinggir jalan raya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rest area Darem Jahim menemui teman lama terdakwa yaitu saksi WIHARTO alias TOTO yang berjualan di area tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa meminta bantu saksi WIHARTO alias TOTO untuk menunjukan tempat membakar barang-barang yang diakui milik mantan isteri terdakwa dan setelah ditunjukan tempatnya di belakang warung saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa membawa mobil dan mengeluarkan serta membakar barang-barang dinataranya sarung jok mobil warna pink dan barang-barang milik korban, selebihnya barang berupa tas punggung, tas wanita, mukena, parfum, tawas dan tambang plastik diberikan kepada saksi WIHARTO alias TOTO.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib., terdakwa berangkat dari rest area Darem Jahim menuju daerah Kiarajungkung Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menitipkan anak korban yaitu sdr. Gibran kepada sdri. ENENG untuk dirawat dan disekolahkan karena ibu bapaknya sudah meninggal dan sekitar jam 21.00 wib ketika sdr. Gibran tidur, terdakwa berangkat menemui sdr. CUCU TARYANA di Ciawi meminta tolong untuk mengantarkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi Naura Rahma Azkia ke neneknya yaitu sdri. CICIH yang saat itu langsung diantarkan oleh sdr. CUCU TARYANA sedangkan terdakwa menunggu di rumah sdr. CUCU TARYANA.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 19 November 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menuju daerah Cipacing Ciawi tujuan untuk merubah plat nomor mobil ke tukang pembuatan plat nomor mobil yaitu saksi HARUN SUHERMAN, sehingga plat nomor mobil AB-1069-QV diganti menjadi Z-1727-YZ dengan harga jasa Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa karena kehabisan uang, terdakwa menjual bemper mobil seharga Rp. 300,000 kepada temannya yaitu sdr. HENDRA pada hari Selasa 19 November 2024 jam 16.00 wib di daerah Panjalu dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Cileunyi Bandung untuk menjual mobil tersebut kepada saksi Diki Rustandi seharga Rp. 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) lalu terdakwa bersama anaknya yaitu sdri. Diana berangkat menggunakan bus Budiman ke Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Jumat, 22 November 2024 sekitar jam 06.30 wib mayat korban ditemukan oleh saksi JAKA SONA dan saksi DEDE HASAN ABDULOH di jalan setapak ditebing parit pinggir jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam keadaan sudah membusuk banyak belatung dan kemudian para saksi melaporkan temuan mayat tersebut ke Polsek Kawalu dan selanjutnya mayat korban dibawa ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi oleh Ahli DEDE NURJALIL, jabatan Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dengan cara melakukan kegiatan olah TKP mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP serta mengambil dan merumus sidik jari untuk kepentingan identifikasi kriminal dan non kriminal kemudian mengangkat, mengembangkan dan melakukan perbandingan sidik jari laten di TKP dengan sidik jari pembanding guna kepentingan penyidikan, dengan cara melakukan pemeriksaan luar mayat di ruang pemulasaraan jenazah RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya dengan cara membersihkan, mengeringkan dan membuang lendir-lendir di kedua telapak tangan mayat lalu mengoleskan Fingerprint Ink Pad SIRCHIE yang dituangkan dalam kertas AK23, kemudian permukaan jari dilakukan penyerbukan menggunakan serbuk Flourescent Laten Print Powder SIRCHIE (BPH pengadaan dinas dari PUNINAFIS POLRI) warna kuning sehingga muncul garis-garis papiler pada sidik jari laten kemudian diambil sampel sidik jari telunjuk kiri dan dilakukan editing untuk pencarian identitas pada alat IPS(Inafis Portable System) yang terhubung dengan bank data identitas Disdukcapil didapat hasil identifikasi ditemukan data identitas mayat atas nama Paryatun NIK. 340411540375000, jenis kelamin perempuan, golongan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah -, status cerai mati, agama Islam, tempat/tgl lahir : Sleman/14-03-1975 (49 tahun), pekerjaan dagang, alamat : Bogem RT.009/003 Kel. Tamanmartini Kec.Kalasan Kab.Sleman DIY.

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Nomor : R/VeR/30/XII/2024/Dokpol tanggal 23 November 2024 perihal hasil pemeriksaan mayat a.n. Paryatun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini dalam keadaan sudah pembusukan lanjut, ditemukan memar pada leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher dan patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan halangan pada jalan nafas.

- Bahwa setelah terdakwa berpergian ke beberapa tempat, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi di daerah Nagreg pada hari Selasa 26 November 2024 siang hari kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 339 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 02.00 wib atau setidaknya terjadi pada waktu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bogem RT.009 RW.003 Kelurahan Tamanmartini Kecamatan Kalasan Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya terjadi ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja merampas nyawa orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh korban Paryatun alias Mbak Yati agar datang kerumah korban lalu terdakwa bersama anak terdakwa yaitu saksi Naura Rahma Azkia (11 tahun) dan Diana (5 tahun) datang menemui korban.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu korban membicarakan masalah anak terdakwa yaitu sdri. Diana yang akan diurus oleh orang lain dan akan dijemput pagi hari pukul 04.00 wib dan saat itu terdakwa meminta agar dipertemukan dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, namun

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan agar terdakwa jangan takut karena orang yang akan mengurus sdr. Diana orang kaya yang akan membiayai sampai perguruan tinggi sedangkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi NAURA RAHM AZKIA akan diurus oleh korban dan terdakwa sendiri akan diberikan pekerjaan oleh korban di tempat pekerjaan anak korban di Bali, namun saat itu terdakwa tetap ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus sdr. Diana, tetapi korban tidak menjawab keinginan terdakwa, sehingga terdakwa memberitahu korban akan pulang ke Tasikmalaya, namun dilarang oleh korban dan meminta terdakwa serta anak-anak terdakwa tidur di rumah korban agar bisa bertemu dengan orang yang akan mengurus sdr. Diana sehingga terdakwa dan anak-anak terdakwa menginap di rumah korban.

- Bahwa pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh korban agar mengambil pakaian sdr. Diana yang masih bagus di rumah kontrakan terdakwa sambil memberikan kunci gerbang rumah, namun terdakwa menolaknya karena ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus anak terdakwa, sehingga korban saat itu langsung marah dengan kata-kata kasar “ kamu itu dasar tolol dan goblok, seperti orang kaya saja, munafik, mau dikasih uang Rp. 20 juta tidak mau “ sambil meludahi muka terdakwa dan menampar muka terdakwa dua kali.
- Bahwa atas sikap dan perkataan kasar korban, terdakwa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mencekik leher korban dan saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa berteriak karena kedua tangan Terdakwa mencekik leher korban lebih keras lagi sambil kedua kaki dan tubuh terdakwa menekan tubuh korban sehingga badan korban tidak bisa bergerak yang kemudian korban pingsan atau tidak sadarkan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. AB- 1069-QV milik korban yang disimpan di etalase samping mobil lalu terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil karpet untuk dijadikan alas di jok mobil bagian tengah, kemudian terdakwa membungkus korban dengan kain selimut lalu mengangkat dan membopong korban dimasukan dan disimpan berbaring di jok tengah dan langsung diikat dengan tali kain yang diambil di ruang tengah rumah korban, lalu terdakwa membangunkan anak-anak terdakwa yaitu sdr. Diana dan saksi Naura Rahma Azkia serta anak korban yaitu sdr. Gibran diajak masuk ke mobil duduk di jok depan samping terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu garasi mobil untuk mengeluarkan mobil dan setelah mobil berada di luar garasi, terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu garasi langsung

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil tersebut menuju Kota Tasikmalaya dan berhenti di jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib untuk memeriksa kondisi korban dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah terdakwa meyakini korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara menarik badan korban dan langsung membuangnya ke jurang pinggir jalan raya.

- Bahwa pada hari Jumat, 22 November 2024 sekitar jam 06.30 wib mayat korban ditemukan oleh saksi JAKA SONA dan saksi DEDE HASAN ABDULOH di jalan setapak ditebing parit pinggir jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam keadaan sudah membusuk banyak belatung dan kemudian para saksi melaporkan temuan mayat tersebut ke Polsek Kawalu dan selanjutnya mayat korban dibawa ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi oleh Ahli DEDE NURJALIL, jabatan Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dengan cara melakukan kegiatan olah TKP mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP serta mengambil dan merumus sidik jari untuk kepentingan identifikasi kriminal dan non kriminal kemudian mengangkat, mengembangkan dan melakukan perbandingan sidik jari laten di TKP dengan sidik jari pembanding guna kepentingan penyidikan, dengan cara melakukan pemeriksaan luar mayat di ruang pemulasaraan jenazah RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya dengan cara membersihkan, mengeringkan dan membuang lendir-lendir di kedua telapak tangan mayat lalu mengoleskan Fingerprint Ink Pad SIRCHIE yang dituangkan dalam kertas AK23, kemudian permukaan jari dilakukan penyerbukan menggunakan serbuk Flourescent Laten Print Powder SIRCHIE (BPH pengadaan dinas dari PUNINAFIS POLRI) warna kuning sehingga muncul garis-garis papiler pada sidik jari laten kemudian diambil sampel sidik jari telunjuk kiri dan dilakukan editing untuk pencarian identitas pada alat IPS(Inafis Portable System) yang terhubung dengan bank data identitas Disdukcapil didapat hasil identifikasi ditemukan data identitas mayat atas nama Paryatun NIK. 340411540375000, jenis kelamin perempuan, golongan darah -, status cerai mati, agama Islam, tempat/tgl lahir : Sleman/14-03-1975 (49 tahun), pekerjaan dagang, alamat : Bogem RT.009/003 Kel. Tamanmartini Kec.Kalasan Kab.Sleman DIY.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Nomor : R/VeR/30/XII/2024/Dokpol tanggal 23 November 2024 perihal hasil pemeriksaan mayat a.n. Paryatun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini dalam keadaan sudah pembusukan lanjut, ditemukan memar pada leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher dan patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan halangan pada jalan nafas.

- Bahwa setelah terdakwa bepergian ke beberapa tempat, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi di daerah Nagreg pada hari Selasa 26 November 2024 siang hari kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifqi Riyandi Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Tasikmalaya Kota jabatan Baur Unit II Tipiter.
 - Bahwa yang saksi ketahui terhadap perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari Polsek Kawalu terkait penemuan mayat.
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim unit idenifikasi diantaranya Pak FIRZAN dan Pawas menuju lokasi ditemukannya mayat dan setelah sampai di lokasi dipinggir jurang jalan Syech Abdul Muchyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ditemukan kondisi mayat kepalanya sudah membusuk terkelupas sudah ada belatung, kaos, selimut, celana pendek, perhiasan emas.
 - Bahwa yang saksi lakukan dengan tim identifikasi melakukan olah TKP dan mengamankan barang barang temuan tersebut.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mayat dibawa ke Rumah Sakit dr. Soekardjo Tasikmalaya untuk dilakukan identifikasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Firzan Yanuar Fahmi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tasikmalaya sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim sejak tahun 2020 yang tugas khususnya melakukan identifikasi korban termasuk mayat.
- Bahwa saksi menuju ke TKP di Jalan Syech Abdul Muchyi setelah mendapat laporan dari Polsek Kawalu, ditemukan sesosok mayat perempuan yang belum bisa diidentifikasi karena kondisi mayat mengalami pembusukan, setengah badan sudah mulai tertimbun tanah.
- Bahwa kemudian saksi koordinasi dengan anggota Polsek Kawalu untuk mem police line TKP. Selanjutnya mengevakuasi korban dan mengamankan barang bukti dan setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa identifikasi dilakukan dengan sidik jari di jari jemarinya yang masih terlihat utuh dan terlihat ada lendir, kemudian lendirnya dibersihkan dan dikeringkan setelah itu diberi serbuk yang disediakan oleh dinas tujuannya untuk mencari sidik jari laten sehingga muncul sidik jari laten dan muncul garis-garis papiler kemudian sepuluh jarinya dituangkan ke kertas AK 23 dan setelah itu pengeditan diperbesar ukurannya supaya lebih jelas, kemudian dimasukan ke sebuah alat khusus sehingga muncul identitas atas nama Paryatun alamat di Kebumen Jogjakarta.
- Bahwa hasil identifikasi tersebut diserahkan ke tim Penyidik untuk langsung berkoordinasi dengan Polres Sleman untuk memastikan apakah ada orang bernama Paryatun hilang atau berada di lokasi.
- Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan Polres Sleman ternyata ada laporan kehilangan orang yang bernama Paryatun sehingga pihak Polres Sleman melakukan pengecekan mayat ke Polres Tasikmalaya Kota dan setelah dicek ternyata cocok dengan pakaian yang dipakai.
- Bahwa dipersidangan ditunjukan dokumen hasil identifikasi dan foto temuan mayat serta barang bukti yang ditemukan di TKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi Naura Rahma Azkia alias Nonong binti Slamet Kurniawan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal terdakwa Slamet Kurniawan adalah ayah kandung anak saksi dan kenal dengan korban Paryatun adalah teman ayah anak saksi karena anak saksi dan adik anak saksi bernama Diana diajak dan dikenalkan saat dibawa oleh ayah kandung anak saksi ke rumah korban Paryatun di Jogjakarta pada bulan Desember 2024.
- Bahwa anak saksi dan adik anak saksi diajak oleh terdakwa karena anak saksi akan dibawa oleh ibu kandung anak saksi bernama Yuyun dengan tujuan agar terdakwa tenang.
- Bahwa saat anak saksi berada di Jogjakarta tinggal di rumah kontrakan milik Pak SUGIARTO di Bogem Sleman Jogjakarta dan anak saksi pun mengetahui rumah korban Paryatun di Bogem Sleman Jogjakarta karena anak saksi sering diajak terdakwa ke rumah korban Paryatun alias Mbak Yati dan pernah tidur di rumahnya bersama terdakwa dan adik anak saksi sebelum pulang ke Tasikmalaya yaitu pada hari Sabtu malam Minggu dan saat itu bertemu dengan korban Paryatun.
- Bahwa anak saksi bersama adik kandung, terdakwa, korban Paryatun dan anaknya korban bernama Gibran berangkat dari rumah korban Paryatun hari Minggu dini hari sekitar jam 03.00 wib dengan mengendarai mobil warna putih milik korban yang dikendarai oleh terdakwa duduk di jok depan bersama anak saksi, Diana dan Gibran sedangkan korban di jok tengah posisi tidur berbaring dibungkus karpet dan selimut menuju Tasikmalaya dan dilanjutkan ke Garut dan saat itu anak saksi masih melihat korban tidur berbaring dibungkus karpet dan selimut.
- Bahwa pada hari Senin dini hari sekitar jam 02.00 wib, anak saksi dibangunkan terdakwa dengan mengatakan “ Nong, ulah waka bobo, tingalikeun Bapak “ anak saksi jawab “ muhun bapak, ieu teh dimana “ dijawab terdakwa “ ieu di Gunung Putri Kawalu “ dan saat itu anak saksi melihat terdakwa mengeluarkan korban Paryatun dan membuangnya ke jurang.
- Bahwa setelah itu, terdakwa, anak saksi, adik anak saksi dan anak korban bernama Gibran berangkat lagi ke Panjalu menemui teman terdakwa untuk istirahat dan makan dan saat itu anak saksi pun melihat terdakwa membawa mobil ke belakang lalu mengeluarkan barang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari mobil dan membakarnya dan setelah itu berangkat lagi menuju Tasikmalaya.

- Bahwa setelah sampai di Tasikmalaya, terdakwa menitipkan anak saksi ke abah UCU agar anak saksi diantarkan ke nenek anak saksi dan setelah itu terdakwa berangkat lagi dan beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui anak saksi untuk pulang ke rumah lalu anak saksi dijemput oleh ibu kandung anak saksi tinggal bersama ibu kandung anak saksi.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Engking Rojaki Bin Alm. Yusuf Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama Paryatun karena tetangga rumah di Bogem RT.08 RW.04 Kel. Tamanmartini Kec. Kalasan Kab. Sleman Prov.DIY namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Slamet Kurniawan alias Iwan sudah lama sejak di Tasikmalaya dan sejak November 2023 Terdakwa menemui saksi kemudian tinggal ngontrak dekat dengan rumah saksi di rumah kontrakan milik Pak GIARTO di Bogem RT.08 RW.04 Kel. Tamanmartini Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tujuan untuk mencari kerja.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dua orang anaknya bernama NAURA dan Diana.
- Bahwa pekerjaan terdakwa merawat orang sakit struk dan sering diminta menjadi sopir mobil milik korban bernama Paryatun alias Mbak Yati.
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa diminta oleh korban mengantarnya ke Solo dan Wonogiri dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol. AB-106-QV milik korban.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menginap di rumah korban.
- Bahwa sebelum diketahui terjadinya pembunuhan terhadap korban oleh terdakwa, sebelumnya saksi sempat bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu 16 November 2024 sekitar jam 18.00 wib meminta diantar naik bus jam 21.00 wib tujuan pulang ke Tasikmalaya namun setelah ditunggu-tunggu, terdakwa tidak menemui lagi saksi sehingga saksi tidak jadi mengantar terdakwa.
- Bahwa besok harinya Minggu 17 November 2024 sekitar jam 03.00 wib terdakwa menelepon saksi bahwa terdakwa sudah sampai di Tasikmalaya dan beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sambil membawa oleh-oleh Tasikmalaya dan setelah itu sudah tidak bertemu lagi sampai kemudian saksi mendapat kabar terjadinya pembunuhan terhadap korban Paryatun alias Mbak Yati

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Harun Suherman Bin Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari membuat plat nomor kendaraan bermotor yang tempatnya di rumah saksi di Kampung Tanjunghurip RT.003 RW.006 Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa pada hari Selasa 19 November 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa datang menemui saksi meminta merubah huruf dan angka nya saja di plat nomor mobil yang masih terpasang di mobil yang dibawahnya yaitu mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol. AB-1069-QV dengan No.Pol Z-1727-YZ kemudian saksi buka plat nomornya dan saat itu saksi mendengar ada suara anak kecil didalam mobil tersebut lalu saksi mengerjakan penggantian huruf dan angka plat nomor sesuai permintaan orang tersebut.
- Bahwa setelah selesai, saksi memasang kembali plat nomor yang sudah dirubah dimobil tersebut dan saksi menerima bayaran Rp. 50,000 dari terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. Z 1727 YZ dan terdakwa Slamet Kurniawan, saksi mengenal mobil tersebut yang saat itu dibawa oleh terdakwa yang meminta mengganti plat No.Pol. nya di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Wiharto Alias Toto Bin Ikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Iwan KURNIAWAN yang biasa dipanggil Iwan sejak tahun 2000 karena pernah sama-sama bekerja sebagai buruh kuli panggul di Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dan kemudian saksi bekerja berjualan di rest area Darem Jahim Majalengka dan pernah beberapa kali kedatangan terdakwa.
- Bahwa terakhir kali saksi kedatangan terdakwa pada hari Senin 18 November 2024 sekitar jam 14.00 wib di tempat jualan saksi di rest area Darem Jahim yang saat itu terdakwa membawa mobil Suzuki Ertiga warna putih dn No.Pol. tidak ingat beserta tiga orang anak kecil

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dan barang bawaannya istirahat dari jam 14.00 wib s.d. jam 17.00 wib.

- Bahwa saat itu terdakwa bilang kepada saksi bahwa terdakwa akan membakar pakaian milik mantan isterinya berupa pakaian, selimut, surat-surat mas serta buku tabungan dengan alasan karena jengkel dengan mantan isterinya dan meminta saksi untuk menunjukan tempat membakarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari dalam mobil yang dibuntel dengan kain selimut, lalu membuka bungkus jok mobil kemudian dibakar di lokasi yang ditunjukan saksi, sedangkan barang berupa 1 buah tas punggung warna hijau, 1 buah tas wanita warna hitam, 1 stel mukena warna merah, 1 botol parfum, 1 buah toas dan 1 gulung plastik warna biru diberikan kepada saksi yang kemudian barang tersebut disita oleh Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengira dan tidak mengetahui sama sekali bila barang-barang tersebut terkait kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Diki Rustandi Bin Agus Arisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 20 November 2024 sekitar jam 23.00 wib., bertempat di pinggir jalan Cileunyi Bandung, saksi telah membeli mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor Polisi terpasang Z-1727-YZ dari terdakwa Slamet Kurniawan alias Iwan seharga Rp. 27,500,000 dengan cara tunai disersahkan kepada Terdakwa Rp. 16,500,000 dan dengan cara transfer sebesar Rp. 11,000,000 dari rekening Asep (Bendahara Manggala Garuda Putih DPP Wilayah Timur) teman saksi ke rekening akun Dana atas nama Nanang yang merupakan teman terdakwa yang saat itu ada bersama-sama dengan terdakwa dan teman saksi bernama ANGGI yang sebelumnya menghubungi saksi bahwa ada yang akan menjual mobil dengan mengirimkan foto mobil dan STNK No.Pol. AB-1069-QV atas nama pemilik Paryatun dan formulir setoran cicilan pembayaran mobil.
- Bahwa saat transaksi jual beli mobil tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa terkait perbedaan plat nomor yang berbeda di STNK dengan yang terpasang dijawab terdakwa bahwa mobil hasil narik dari orang yang kalah main judi dan karena khawatir dicari dan ditarik oleh leasing karena tidak melakukan cicilan.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu minggu mobil berada dalam penguasaan saksi, saksi menukar mobil dengan mobil Toyota Calya milik teman saksi yaitu Ustad Jafar dan meminta bantu Ustad Jafar untuk menjual mobil tersebut seharga Rp.40.000.000,00 dan sampai sekarang mobil tersebut belum terjual yang kemudian disita oleh Polisi.

“Bahwa sekitar satu minggu setelah mobil saksi beli dari Terdakwa lalu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada teman saksi bernama Ustad Jafar meminta bantuan untuk menjual atau menggadaikan kendaraan mobil Suzuki ertiga tahun 2023 warna putih. Kemudian saksi meminjam mobil merk Calya milik ustad Jafar selama satu hari untuk keperluan bekerja dan besoknya sekira jam 15.00 WIB mobil calya tersebut saksi kembalikan kepada ustad Jafar. Namun sampai sekarang mobil Suzuki ertiga yang saksi beli tersebut belum terjual yang kemudian disita oleh polisi”;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. Z 1727 YZ dan terdakwa Slamet Kurniawan, saksi mengenal mobil tersebut yang saat itu dibawa oleh terdakwa yang menjual mobil tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Taufiq Jamil Bin Muhamad Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Paryatun adalah mertua saksi.
- Bahwa terdakwa kenal korban sekira setahun kebelakang dan biasanya membantu korban sebagai driver.
- Bahwa terdakwa tinggal di Bogem dekat dengan tempat tinggal korban.
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 korban saat itu membicarakan mau mempekerjakan terdakwa di tempat usaha conter HP saksi di Bali karena tidak punya pekerjaan, sedangkan anak terdakwa yang satu akan diasuh oleh isteri saksi dan yang satu lagi akan diasuh oleh adik korban.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, tetapi setelah terdakwa membunuh korban sempat videocall kepada saksi pada hari Rabu sore yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak bersama korban.
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah tidak berada di rumah pada hari Selasa tanggal 18 November 2024, awalnya saksi WA ke korban mau

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak umroh tetapi tidak ada jawaban centang satu di WA artinya HP korban tidak aktif.

- Bahwa kemudian saksi cek ke karyawan korban yang dagang buah, korban WA ke karyawan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 menyampaikan korban akan ke Sragen bersama Aa (nama panggilan terdakwa) yang ditunjukan kepada saksi, sedangkan kebiasaan korban kalau menghubungi saksi atau keluarga dengan voice note atau video call.
- Bahwa saksi tidak percaya karena di Sragen korban tidak punya keluarga dan mantan suaminya pun sudah meninggal.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa saksi berangkat dari rumah saksi di Solo mengecek ke rumah korban di Jogjakarta tetapi rumah korban sudah digembok, mobil hanya ada satu yang pickup sedangkan satu lagi mobil Ertiga warna putih tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga membuka paksa pintu rumah dilihat keadaan rumah rapih padahal kebiasaan rumah korban tidak pernah rapih karena ada anak kecil bernama Gibran sehingga saksi curiga lalu melaporkan ke Polres Sleman.
- Bahwa di cek dari beberapa tetangga bahwa terdakwa tinggal bersama sdr. Engking, lalu sdr. Engking sempat diperiksa di Polres Sleman dan hasil pemeriksaan komunikasi HP terdakwa dengan sdr. Engking selalu dihapus, dimana anak terdakwa biasa bersama sdr. Engking apabila terdakwa bekerja dan biasa diberi uang oleh sdr. Engking.
- Bahwa pengakuan sdr. Engking di Polres Sleman, sdr.Engking pernah mengantar terdakwa ke rumah pacarnya di daerah Jogja dan diberi uang oleh terdakwa empat ratus ribu rupiah.
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari Polres Sleman dibuang di Tasikmalaya oleh terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan tiktok di HP saksi video korban bersama terdakwa.
- Bahwa korban punya tiga anak kandung dan anak angkat korban bernama Gibran yang diadopsi oleh korban saat ibunya melahirkan dan sekarang Gibran ikut bersama saksi.
- Bahwa kondisi terakhir Gibran sempat diperiksa telinganya oleh dokter karena mengeluarkan nanah akibat pukulan kata dokter.
- Bahwa korban tidak mungkin menjual anak karena secara ekonomi korban terbilang mampu memiliki dua unit rumah di Bogem dan dipinggir jalan di Solo dan usaha dagang buah buahan.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selalu memakai perhiasan dan tidak ditemukan ada di rumah.
- Bahwa saksi dan keluarga tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saat isteri melahirkan di rumah sakit, terdakwa mengantar korban menjenguk isteri saksi melahirkan tetapi tidak bertemu dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang bernama Rina orang Kaliurang Jogja dan tidak benar anak terdakwa akan diserahkan ke ibu Rina karena korban bilang kepada saksi bahwa dua anak terdakwa akan diurus oleh isteri saksi dan adik korban.
- Bahwa tidak pernah ada laporan ke Polisi bahwa korban menjual anak.
- Bahwa korban sangat sayang kepada anak terdakwa bahkan mau korban menyuruh isteri saksi dan adik korban untuk mengurus anak terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan Bahwa masalah perhiasan emas terdakwa tidak mengetahui dan sdr. Gibran pernah jatuh ke sungai, tidak pernah mukul Gibran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aiptu Dede Nurjalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Tasikmalaya Kota sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa tupoksi jabatan saksi yaitu melakukan kegiatan olah TKP mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP serta mengambil dan merumus sidik jari untuk kepentingan identifikasi kriminal dan non kriminal kemudian mengangkat, mengembangkan dan melakukan perbandingan sidik jari laten di TKP dengan sidik jari pembanding guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa pada hari Jumat 22 Desember 2024, Ahli bersama Tim Identifikasi melakukan identifikasi mayat/korban di Jalan Syech Abdul Muhyi RT.001 RW.007 Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya atas laporan masyarakat yang telah menemukan mayat dengan olah TKP dan mencari barang bukti, kemudian mayat dibawa ke RSUD dr.Soekardjo Tasikmalaya.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan luar mayat di ruang pemulasaraan jenazah RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya dengan cara membersihkan, mengeringkan dan membuang lendir-lendir di kedua telapak tangan mayat lalu mengoleskan Fingerprint Ink Pad SIRCHIE yang dituangkan dalam kertas AK23, kemudian permukaan jari dilakukan penyerbukan menggunakan serbuk Fluorescent Latent Print Powder SIRCHIE (BPH pengadaan dinas dari PUNINAFIS POLRI) warna kuning sehingga muncul garis-garis papiler pada sidik jari laten kemudian diambil sampel sidik jari telunjuk kiri dan dilakukan editing untuk pencarian identitas pada alat IPS(Inafis Portable System) yang terhubung dengan bank data identitas Disdukcapil.
 - Bahwa hasil identifikasi ditemukan data identitas mayat atas nama Paryatun NIK. 340411540375000, jenis kelamin perempuan, golongan darah -, status cerai mati, agama Islam, tempat/tgl lahir : Sleman/14-03-1975 (49 tahun), pekerjaan dagang, alamat : Bogem RT.009/003 Kel. Tamanmartini Kec.Kalasan Kab.Sleman.
 - Bahwa berdasarkan teori Galton-Henry, sidik jari merupakan ciri fisik yang unik pada setiap orang, termasuk anak kembar, tidak ada sidik jari yang sama antara dua orang bahkan pada kembar identik dan merupakan identitas seseorang yang unik dan tidak akan berubah seumur hidup sampai meninggal meskipun sidik jari mengalami luka dan polanya hilang, pola sidik jari akan timbul kembali dengan pola yang sama
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban Paryatun.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terkait permasalahan anak terdakwa.
 - Bahwa terdakwa berangkat ke Jogja bersama dua anak terdakwa sejak bulan November tahun 2023 karena sudah bercerai dengan isteri terdakwa dan ke Jogja menemui teman yang bekerja di MCK dan juga bertemu dengan sdr. Engking.
 - Bahwa di Jogja Terdakwa bekerja merawat orang jompo dan terdakwa menyetujuinya dan merawat orang jompo selama sembilan bulan.
 - Bahwa terdakwa kost dekat dengan sdr. Engking.
 - Bahwa setelah beberapa bulan di Jogja, terdakwa selalu jalan melewati rumah korban yang tidak jauh dari kost terdakwa sekitar 200 meter dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



korban mengajak terdakwa mengobrol dan menanyakan Terdakwa asli darimana, dan Terdakwa mengatakan dari Tasikmalaya tinggal di Joga bersama dua anak terdakwa.

- Bahwa setelah kenal, korban mau membantu terdakwa menolong anak terdakwa sekolah.
- Bahwa dua bulan sebelum kejadian ibu Rina datang menemui korban dan mau membawa anak terdakwa jalan-jalan dan terdakwa jawab jemput saja ada di rumah Pak Engking dan korban memberitahu terdakwa bahwa anak terdakwa nanti jam 5 sore jemput di rumah korban dan terdakwa tidak curiga atau khawatir karena anak terdakwa jalan-jalannya bersama korban.
- Bahwa saat terdakwa akan menjemput anak terdakwa di rumah korban, anak terdakwa tidak ada di rumah korban sedangkan korban ada bersama Mas Jangkung dan Gibran, sehingga terdakwa tanya korban dimana anak terdakwa dijawab anak terdakwa ada di ibu Rina di Kaliurang.
- Bahwa terdakwa bilang ke korban kalau anak terdakwa tidak ada akan memberitahu warga, sehingga korban menelepon ibu Rina supaya mengantarkan anak terdakwa namun ibu Rina tidak bisa mengantar karena ibu Rina sedang menunggu pasien.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama korban, Mas Jangkung dan korban berangkat ke Ibu Rina mengendarai mobil korban.
- Bahwa terdakwa bertemu ibu Rina dan kedua anak terdakwa yang saat itu ibu Rina meminta nomor HP terdakwa lalu terdakwa membawa pulang kedua anak terdakwa yang saat itu tidak ada pikiran anak terdakwa dijual.
- Bahwa kemudian ibu Rina menelepon terdakwa mengatakan bahwa katanya menurut ibu Paryatun terdakwa butuh uang dua puluh juta rupiah dan terdakwa jawab, terdakwa tidak butuh uang dua puluh juta rupiah dengan memperlihatkan screenshot percakapan antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa menurut korban, anak terdakwa mau diasuh oleh ibu Rina dan nanti akan di notariskan tentang hak asuh anak dan terdakwa tidak setuju dan korban pun minta maaf kepada terdakwa kemudian terdakwa memblokir nomor HP korban dan ibu Rina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2024, terdakwa bertemu lagi dengan korban yang saat itu menawari terdakwa pekerjaan di anak korban bawa HP dari Batam ke Bali gaji Rp. 12 juta di anak korban.
- Bahwa terdakwa tanya bagaimana anak terdakwa, korban bilang bahwa anak korban nanti akan diurus oleh saudaranya korban dan terdakwa setuju dan nanti kita ke Solo menemui anak korban.
- Bahwa hari Jumat, terdakwa bersama korban, anak korban dan kedua anak terdakwa berangkat ke Solo tujuan menemui anak korban, tetapi tidak ke rumah anak korban karena katanya anak korban lagi di Mall nanti sore saja dan mengajak terdakwa pergi ke Wonogiri daerah pegunungan daerah khayangan.
- Bahwa pulang dari khayangan atau ke Solo korban meminta berhenti, lalu anak korban yang kecil dibawa turun oleh korban menemui pengendara mobil lain yang sudah menunggu sekitar lima menit korban dan anak korban kembali lagi.
- Bahwa terdakwa tanya siapa itu, korban jawab itu saudara korban orang kaya yang mau membantu terdakwa dan terdakwa tanya kenapa tidak bilang ke terdakwa dan setelah itu korban mengajak ke Solo tetapi tidak jadi karena sudah sore.
- Bahwa hari Sabtu korban memberitahu sehabis pulang kerja meminta terdakwa mampir ke rumah korban dan jam 5 sore terdakwa mampir ke rumah korban ada bertemu dengan tukang kebun korban bapak-bapak tua lalu terdakwa pulang ke kostan.
- Bahwa jam 8 malam korban menelepon terdakwa meminta datang ke rumah korban lalu terdakwa bersama kedua anak terdakwa berangkat ke rumah korban.
- Bahwa saat bertemu korban jam 8 malam, tidak ada siapa-siapa, korban bilang nanti saudara korban yang mau merawat anak terdakwa akan datang subuh karena terdakwa akan dipekerjakan di Bali dan terdakwa bilang ingin bertemu dengan yang mengurusnya dan korban nanti saja subuh kan akan datang juga dan saat itu terdakwa akan pulang namun korban melarangnya dan menyuruh nginap di rumah korban karena yang akan merawat anak terdakwa akan datang nanti subuh.
- Bahwa sekitar jam dua dini hari terdakwa dibangunkan oleh korban supaya mengambil pakaian anak terdakwa untuk salin di perjalanan sambil menyerahkan kunci gerbang rumah korban, tetapi terdakwa tidak menolak karena ingin bertemu dengan yang akan mengurus anak

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat itu korban bilang kamu bodoh, tolol, ada orang yang mau diurus orang kaya sambil meludahi terdakwa, sehingga terdakwa sakit hati dan emosi lalu mencekik leher korban tidak sadarkan diri dan meninggal, korban diangkut ke mobil, anak korban bernama Gibran, kedua anak terdakwa diajak masuk mobil duduk didepan.

- Bahwa anak terdakwa yang besar bertanya ada apa jawab terdakwa korban sakit.
- Bahwa korban dibawa menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik korban Garut hingga sampai ke Tasikmalaya mayat korban dibuang di Jalan di daerah Kawalu.
- Bahwa terdakwa kemudian mengganti plat nomor mobil, menjual bemper mobil, membuang pakaian korban dan menjual mobil milik korban ke orang lain seharga Rp. 23,500,000.
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa foto yang ada dalam berkas perkara berupaka lokasi kejadian, pakaian korban, mobil milik korban, kalung milik korban dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Irawan Taovic dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2012 dimana terdakwa bekerja di Yayasan Sigap Tanggap sebagai relawan selama dua tahun.
- Bahwa selain di Yayasan Sigap Tanggap, terdakwa pun bekerja di Yayasan Kusuma Bangsadan Yayasan Bina Karya Negeri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perilaku terdakwa baik dan sering menolong nyawa orang lain dan orang sakit.
- Bahwa saksi merasa kaget terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan.
- Bahwa saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sangat menyangi dua orang anaknya yang ikut dengan terdakwa karena terdakwa cerai dengan isterinya.
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan terdakwa selama terdakwa tinggaldi Jogjakarta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Moch Hobir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak kecil karena satu desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa baik dan sering menolong orang yang sakit dan biasa membawa mobil ambulan.
- Bahwa anak saksi pernah ditolong oleh terdakwa naik mobil ambulan.
- Bahwa saksi sudah lama tidak mengetahui terdakwa bekerja di Jogja dan bertemu lagi terdakwa dalam kasus yang disidangkan saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan terdakwa selama terdakwa tinggal di Jogjakarta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suhendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak kecil dan masih bersaudara jauh.
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada tahun 2022 saat terdakwa mengantar jenazah kecelakaan di Tasikmalaya dibawa ke Malang dan pernah mengantar orang lain ke rumah sakit Dharmais.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Yayasan Kusuma Bhakti Nusantara.
- Bahwa yang saksi ketahui perilaku keseharian terdakwa baik dan kaget melihat di media sosial ternyata terdakwa sebagai pembunuh korban yang mayatnya dibuang di Tasikmalaya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PPSJ/06/XI/2024/Identifikasi tanggal 23 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan serta dalil Ilmu Pengetahuan Dakitologoskopi dapat disimpulkan :

Bahwa sidik jari telunjuk kiri mayat perempuan tanpa identitas (Mrs.X) yang ditemukan kemudian ambil dan direkam pada kartu Ak-23 yang merekam sidikjari tangan kiri maupun hasil pemolesan dan penyerbukan jari tangan kiri mayat menggunakan serbu SIRCHIE YELLOW FLOURESCENT untuk mencari sidik jari laten kemudian dilakukan proses editing untuk mencari sampel sebagai data

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingan persamaan sidikjari pada tanggal 22 dan 23 November 2024 (diberi tanda dengan huruf A Merah pada potret terlampir) dan sidik jari telunjuk kiri yang terdapat pada unduh/download IPS INAFIS Database E-KTP merekan sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri a.n. Paryatun NIK.KTP : 3404115403750001 yang diambil pada tanggal 23 November 2024 (diberi tanda dengan huruf B Merah pada potret terlampir) memiliki pola bentuk pokok sama yaitu LOOP (Delta Kanan) dan karakteristik garis detail sama sebagaimana yang dinyatakan dalil REMUS, BALTHARZARD dan GALTON dengan masing-masing ditemukan 15 titik persamaan, masing-masing sidik jari tersebut huruf A dan B dinyatakan IDENTIK/SAMA.

2. Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Nomor : R/VeR/30/XII/2024/Dokpol tanggal 23 November 2024 perihal hasil pemeriksaan mayat a.n. Paryatun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini dalam keadaan sudah pembusukan lanjut, ditemukan memar pada leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher dan patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan halangan pada jalan nafas.

3. Berita Acara Rekontruksi tanggal 17 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota type Calya 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosing 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022 berikut kunci kontak.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg Z-1373-AW nama pemilik ARI RICHMAN, alamat Perum SBG Jl. Walet Blok A3 RT.002 RW.013 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang merk Toyota Toyota type Calta 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosing 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022.
- (disita dari yang menguasai saksi Diki Rustandi bin AGUS ARISMAN).

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023 berikut kunci kontak.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg AB-1069-QV nama pemilik Paryatun, alamat Bogem RT.009 RW.003 Tamansari Kalasan Sleman merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023.

(disita dari yang menguasai Sdr. JAJANG PERMANA alias Ustd Jafar bin AJID).

- 1 (satu) buah selimut warna ungu.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna pink hitam.
- 1 (satu) buah BRA hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO.
- 1 (satu) buah tali warna putih.
- 1 (satu) buah tali kain warna hitam.
- 1 (satu) buah kalung terputus dua.
- 1 (satu) buah anting.
- 1 (satu) lembar foto mekanisme pencarian data identitas korban.
- 1 (satu) lembar foto penngangkatan sidik jari mayat identitas tidak diketahui.
- 1 (satu) lembar foto Perbandingan sidik jari korban a.n. Paryatun.
- 1 (satu) lembar foto bio data Paryatun.
- 1 (satu) lembar foto info pencarian orang hilang a.n. Paryatun dan laporan gangguan orang hilang Polres Sleman.
- 1 (satu) lembar foto gambar sket kasar TKP.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti temuan di TKP.
- 1 (satu) lembar foto temuan barang bukti lanjutan.
- 1 (satu) buah kaleng biskuit.
- Abu sisa pembakaran surat/dokumen, pakaian korban dan jok mobil.

(disita dari yang menguasai Sdr. FIRZAN YANUAR FAHMI, S.H.)

- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.
- 1 (satu) stel mukena warna merah.
- 1 (satu) botol parfum.
- 1 (satu) buah toas.
- 1 (satu) gulung tambang plastik warna biru.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari yang menguasai sdr. WIHARTO alias TOTO bin IKIN).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Bogem RT.009 RW.003 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh korban Paryatun alias Mbak Yati agar datang kerumah korban lalu terdakwa bersama anak terdakwa yaitu saksi Naura Rahma Azkia (11 tahun) dan Diana (5 tahun) datang menemui korban.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu korban membicarakan masalah anak terdakwa yaitu sdri. Diana yang akan diurus oleh orang lain dan akan dijemput pagi hari pukul 04.00 wib dan saat itu terdakwa meminta agar dipertemukan dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, namun korban mengatakan agar terdakwa jangan takut karena orang yang akan mengurus sdri. Diana orang kaya yang akan membiayai sampai perguruan tinggi sedangkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi NAURA RAHM AZKIA akan diurus oleh korban dan terdakwa sendiri akan diberikan pekerjaan oleh korban di tempat pekerjaan anak korban di Bali, namun saat itu terdakwa tetap ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, tetapi korban tidak menjawab keinginan terdakwa, sehingga terdakwa memberitahu korban akan pulang ke Tasikmalaya, namun dilarang oleh korban dan meminta terdakwa serta anak-anak terdakwa tidur dirumah korban agar bisa bertemu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana sehingga terdakwa dan anak-anak terdakwa menginap dirumah korban.
- Bahwa pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh korban agar mengambil pakaian sdri. Diana yang masih bagus di rumah kontrakan terdakwa sambil memberikan kunci gerbang rumah, namun terdakwa menolaknya karena ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus anak terdakwa, sehingga korban saat itu langsung marah dengan kata-kata kasar “ kamu itu dasar tolol dan goblok, seperti orang kaya saja, munafik, mau dikasih uang Rp. 20 juta tidak mau “ sambil meludahi muka terdakwa dan menampar muka terdakwa dua kali.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap dan perkataan kasar korban, terdakwa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mencekik leher korban dan saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa berteriak karena kedua tangan Terdakwa mencekik leher korban lebih keras lagi sambil kedua kaki dan tubuh terdakwa menekan tubuh korban sehingga badan korban tidak bisa bergerak yang kemudian korban pingsan atau tidak sadarkan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. AB- 1069-QV milik korban yang disimpan di etalase samping mobil lalu terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil karpet untuk dijadikan alas di jok mobil bagian tengah, kemudian terdakwa membungkus korban dengan kain selimut lalu mengangkat dan membopong korban dimasukan dan disimpan berbaring di jok tengah dan langsung diikat dengan tali kain yang diambil di ruang tengah rumah korban, lalu terdakwa membangunkan anak-anak terdakwa yaitu sdri. Diana dan saksi Naura Rahma Azkia serta anak korban yaitu sdr. Gibran diajak masuk ke mobil duduk di jok depan samping terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu garasi mobil untuk mengeluarkan mobil dan setelah mobil berada di luar garasi, terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu garasi langsung mengendarai mobil tersebut menuju Kota Tasikmalaya dan berhenti di jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib untuk memeriksa kondisi korban dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah terdakwa meyakini korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara menarik badan korban dan langsung membuangnya ke jurang pinggir jalan raya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rest area Darem Jahim menemui teman lama terdakwa yaitu saksi WIHARTO alias TOTO yang berjualan di area tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa meminta bantu saksi WIHARTO alias TOTO untuk menunjukan tempat membakar barang-barang yang diakui milik mantan isteri terdakwa dan setelah ditunjukan tempatnya di belakang warung saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa membawa mobil dan mengeluarkan serta membakar barang-barang dinataranya sarung jok mobil warna pink dan barang-barang milik korban, selebihnya barang berupa tas punggung, tas wanita, mukena, parfum, tawas dan tambang plastik diberikan kepada saksi WIHARTO alias TOTO.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib., terdakwa berangkat dari rest area Darem Jahim menuju daerah Kiarajungkung Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menitipkan anak korban yaitu sdr. Gibran kepada sdr. ENENG untuk dirawat dan disekolahkan karena ibu bapaknya sudah meninggal dan sekitar jam 21.00 wib ketika sdr. Gibran tidur, terdakwa berangkat menemui sdr. CUCU TARYANA di Ciawi meminta tolong untuk mengantarkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi Naura Rahma Azkia ke neneknya yaitu sdr. CICIH yang saat itu langsung diantarkan oleh sdr. CUCU TARYANA sedangkan terdakwa menunggu di rumah sdr. CUCU TARYANA.
- Bahwa pada hari Selasa 19 November 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menuju daerah Cipacing Ciawi tujuan untuk merubah plat nomor mobil ke tukang pembuatan plat nomor mobil yaitu saksi HARUN SUHERMAN, sehingga plat nomor mobil AB-1069-QV diganti menjadi Z-1727-YZ dengan harga jasa Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa karena kehabisan uang, terdakwa menjual bumper mobil seharga Rp. 300,000 kepada temannya yaitu sdr. HENDRA pada hari Selasa 19 November 2024 jam 16.00 wib di daerah Panjalu dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Cileunyi Bandung untuk menjual mobil tersebut kepada saksi Diki Rustandi seharga Rp. 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama anaknya yaitu sdr. Diana berangkat menggunakan bus Budiman ke Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Jumat, 22 November 2024 sekitar jam 06.30 wib mayat korban ditemukan oleh saksi JAKA SONA dan saksi DEDE HASAN ABDULOH di jalan setapak ditebing parit pinggir jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam keadaan sudah membusuk banyak belatung dan kemudian para saksi melaporkan temuan mayat tersebut ke Polsek Kawalu dan selanjutnya mayat korban dibawa ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi oleh Ahli DEDE NURJALIL, jabatan Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dengan cara melakukan kegiatan olah TKP mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP serta mengambil dan merumus sidik jari untuk kepentingan identifikasi kriminal dan non kriminal kemudian mengangkat, mengembangkan dan melakukan perbandingan sidik jari laten di TKP dengan sidik jari pembanding guna kepentingan penyidikan, dengan cara melakukan pemeriksaan luar mayat di ruang pemulasaraan jenazah RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya dengan cara membersihkan, mengeringkan dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang lendir-lendir di kedua telapak tangan mayat lalu mengoleskan Fingerprint Ink Pad SIRCHIE yang dituangkan dalam kertas AK23, kemudian permukaan jari dilakukan penyerbukan menggunakan serbuk Flourescent Laten Print Powder SIRCHIE (BPH pengadaan dinas dari PUNINAFIS POLRI) warna kuning sehingga muncul garis-garis papiler pada sidik jari laten kemudian diambil sampel sidik jari telunjuk kiri dan dilakukan editing untuk pencarian identitas pada alat IPS(Inafis Portable System) yang terhubung dengan bank data identitas Disdukcapil didapat hasil identifikasi ditemukan data identitas mayat atas nama Paryatun NIK. 340411540375000, jenis kelamin perempuan, golongan darah -, status cerai mati, agama Islam, tempat/tgl lahir : Sleman/14-03-1975 (49 tahun), pekerjaan dagang, alamat : Bogem RT.009/003 Kel. Tamanmartini Kec.Kalasan Kab.Sleman DIY.

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Nomor : R/Ver/30/XII/2024/Dokpol tanggal 23 November 2024 perihal hasil pemeriksaan mayat a.n. Paryatun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini dalam keadaan sudah pembusukan lanjut, ditemukan memar pada leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher dan patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan halangan pada jalan nafas.

- Bahwa setelah terdakwa berpergian ke beberapa tempat, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi di daerah Nagreg pada hari Selasa 26 November 2024 siang hari kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



2. Melakukan pembunuhan (dengan sengaja merampas nyawa orang lain).
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana.
4. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3206362510770001 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa-terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi

Ad. 2 unsur Melakukan pembunuhan (dengan sengaja merampas nyawa orang lain).

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, sengaja dibagi dalam tiga corak sengaja, yaitu : a) sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), b) sengaja sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan c) sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met mogelijkbewustzijn atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa berdasarkan corak atau bentuk sengaja tersebut, maka “ sengaja dengan maksud “ merupakan tingkat yang pertama dari sengaja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung arti bahwa untuk mewujudkan perbuatannya, pelaku menghendaki untuk berbuat, tidak berbuat, melalaikan suatu kewajiban hukum dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa sengaja tingkat kedua adalah “ sengaja sebagai kepastian ” yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukan bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa tingkat sengaja yang terakhir adalah “ sengaja dengan kesadaran kemungkinan ” yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal dengan teori “ apa boleh buat ” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui, tetapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itu pun diterima.

Menimbang, bahwa perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan tujuan yang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa (willen en wetten).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Bogem RT.009 RW.003 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh korban Paryatun alias Mbak Yati agar datang kerumah korban lalu terdakwa bersama anak terdakwa yaitu saksi Naura Rahma Azkia (11 tahun) dan Diana (5 tahun) datang menemui korban. Pada saat terdakwa bertemu korban membicarakan masalah anak terdakwa yaitu sdri. Diana yang akan diurus oleh orang lain dan akan dijemput

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari pukul 04.00 wib dan saat itu terdakwa meminta agar dipertemukan dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, namun korban mengatakan agar terdakwa jangan takut karena orang yang akan mengurus sdri. Diana orang kaya yang akan membiayai sampai perguruan tinggi sedangkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi NAURA RAHM AZKIA akan diurus oleh korban dan terdakwa sendiri akan diberikan pekerjaan oleh korban di tempat pekerjaan anak korban di Bali, namun saat itu terdakwa tetap ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, tetapi korban tidak menjawab keinginan terdakwa, sehingga terdakwa memberitahu korban akan pulang ke Tasikmalaya, namun dilarang oleh korban dan meminta terdakwa serta anak-anak terdakwa tidur di rumah korban agar bisa bertemu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana sehingga terdakwa dan anak-anak terdakwa menginap di rumah korban. Lalu pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh korban agar mengambil pakaian sdri. Diana yang masih bagus di rumah kontrakan terdakwa sambil memberikan kunci gerbang rumah, namun terdakwa menolaknya karena ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus anak terdakwa, sehingga korban saat itu langsung marah dengan kata-kata kasar “ kamu itu dasar tolol dan goblok, seperti orang kaya saja, munafik, mau dikasih uang Rp. 20 juta tidak mau “ sambil meludahi muka terdakwa dan menampar muka terdakwa dua kali.

Menimbang, bahwa atas sikap dan perkataan kasar korban, terdakwa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mencekik leher korban dan saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa berteriak karena kedua tangan Terdakwa mencekik leher korban lebih keras lagi sambil kedua kaki dan tubuh terdakwa menekan tubuh korban sehingga badan korban tidak bisa bergerak yang kemudian korban pingsan atau tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. AB- 1069-QV milik korban yang disimpan di etalase samping mobil lalu terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil karpet untuk dijadikan alas di jok mobil bagian tengah, kemudian terdakwa membungkus korban dengan kain selimut lalu mengangkat dan membopong korban dimasukan dan disimpan berbaring di jok tengah dan langsung diikat dengan tali kain yang diambil di ruang tengah rumah korban, lalu terdakwa membangunkan anak-anak terdakwa yaitu sdri. Diana dan saksi Naura Rahma Azkia serta anak korban yaitu sdr. Gibran diajak masuk ke mobil duduk di jok depan samping terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu garasi mobil untuk mengeluarkan mobil dan setelah mobil berada di luar garasi,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu garasi langsung mengendarai mobil tersebut menuju Kota Tasikmalaya dan berhenti di jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib untuk memeriksa kondisi korban dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah terdakwa meyakini korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara menarik badan korban dan langsung membuangnya ke jurang pinggir jalan raya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rest area Darem Jahim menemui teman lama terdakwa yaitu saksi WIHARTO alias TOTO yang berjualan di area tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa meminta bantu saksi WIHARTO alias TOTO untuk menunjukan tempat membakar barang-barang yang diakui milik mantan isteri terdakwa dan setelah ditunjukan tempatnya di belakang warung saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa membawa mobil dan mengeluarkan serta membakar barang-barang dinataranya sarung jok mobil warna pink dan barang-barang milik korban, selebihnya barang berupa tas punggung, tas wanita, mukena, parfum, tawas dan tambang plastik diberikan kepada saksi WIHARTO alias TOTO. Sekitar jam 16.00 wib., terdakwa berangkat dari rest area Darem Jahim menuju daerah Kiarajungkung Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menitipkan anak korban yaitu sdr. Gibran kepada sdr. ENENG untuk dirawat dan disekolahkan karena ibu bapaknya sudah meninggal dan sekitar jam 21.00 wib ketika sdr. Gibran tidur, terdakwa berangkat menemui sdr. CUCU TARYANA di Ciawi meminta tolong untuk mengantarkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi Naura Rahma Azkia ke neneknya yaitu sdr. CICIH yang saat itu langsung diantarkan oleh sdr. CUCU TARYANA sedangkan terdakwa menunggu di rumah sdr. CUCU TARYANA. Pada hari Selasa 19 November 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menuju daerah Cipacing Ciawi tujuan untuk merubah plat nomor mobil ke tukang pembuatan plat nomor mobil yaitu saksi HARUN SUHERMAN, sehingga plat nomor mobil AB-1069-QV diganti menjadi Z-1727-YZ dengan harga jasa Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah). Karena kehabisan uang, terdakwa menjual bumper mobil seharga Rp. 300,000 kepada temannya yaitu sdr. HENDRA pada hari Selasa 19 November 2024 jam 16.00 wib di daerah Panjalu dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Cileunyi Bandung untuk menjual mobil tersebut kepada saksi Diki Rustandi seharga Rp. 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) lalu

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama anaknya yaitu sdri. Diana berangkat menggunakan bus Budiman ke Yogyakarta.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 22 November 2024 sekitar jam 06.30 wib mayat korban ditemukan oleh saksi JAKA SONA dan saksi DEDE HASAN ABDULOH di jalan setapak ditebing parit pinggir jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam keadaan sudah membusuk banyak belatung dan kemudian para saksi melaporkan temuan mayat tersebut ke Polsek Kawalu dan selanjutnya mayat korban dibawa ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan identifikasi oleh Ahli DEDE NURJALIL, jabatan Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dengan cara melakukan kegiatan olah TKP mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP serta mengambil dan merumus sidik jari untuk kepentingan identifikasi kriminal dan non kriminal kemudian mengangkat, mengembangkan dan melakukan perbandingan sidik jari laten di TKP dengan sidik jari pembanding guna kepentingan penyidikan, dengan cara melakukan pemeriksaan luar mayat di ruang pemulasaraan jenazah RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya dengan cara membersihkan, mengeringkan dan membuang lendir-lendir di kedua telapak tangan mayat lalu mengoleskan Fingerprint Ink Pad SIRCHIE yang dituangkan dalam kertas AK23, kemudian permukaan jari dilakukan penyerbukan menggunakan serbuk Flourescent Laten Print Powder SIRCHIE (BPH pengadaan dinas dari PUNINAFIS POLRI) warna kuning sehingga muncul garis-garis papiler pada sidik jari laten kemudian diambil sampel sidik jari telunjuk kiri dan dilakukan editing untuk pencarian identitas pada alat IPS(Inafis Portable System) yang terhubung dengan bank data identitas Disdukcapil didapat hasil identifikasi ditemukan data identitas mayat atas nama Paryatun NIK. 340411540375000, jenis kelamin perempuan, golongan darah -, status cerai mati, agama Islam, tempat/tgl lahir : Sleman/14-03-1975 (49 tahun), pekerjaan dagang, alamat : Bogem RT.009/003 Kel. Tamanmartini Kec.Kalasan Kab.Sleman DIY.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Nomor: R/VeR/30/XII/2024/Dokpol tanggal 23 November 2024 perihal hasil pemeriksaan mayat a.n. Paryatun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini dalam keadaan sudah membusuk lanjut,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan memar pada leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher dan patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan halangan pada jalan nafas.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berpergian ke beberapa tempat, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi di daerah Nagreg pada hari Selasa 26 November 2024 siang hari kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan pembunuhan (dengan sengaja merampas nyawa orang lain) telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Bogem RT.009 RW.003 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh korban Paryatun alias Mbak Yati agar datang kerumah korban lalu terdakwa bersama anak terdakwa yaitu saksi Naura Rahma Azkia (11 tahun) dan Diana (5 tahun) datang menemui korban. Pada saat terdakwa bertemu korban membicarakan masalah anak terdakwa yaitu sdri. Diana yang akan diurus oleh orang lain dan akan dijemput pagi hari pukul 04.00 wib dan saat itu terdakwa meminta agar dipertemukan dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, namun korban mengatakan agar terdakwa jangan takut karena orang yang akan mengurus sdri. Diana orang kaya yang akan membiayai sampai perguruan tinggi sedangkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi NAURA RAHM AZKIA akan diurus oleh korban dan terdakwa sendiri akan diberikan pekerjaan oleh korban di tempat pekerjaan anak korban di Bali, namun saat itu terdakwa tetap ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, tetapi korban tidak menjawab keinginan terdakwa, sehingga terdakwa memberitahu korban akan pulang ke Tasikmalaya, namun dilarang oleh korban dan meminta terdakwa serta anak-anak terdakwa tidur dirumah korban agar bisa bertemu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana sehingga terdakwa dan anak-anak terdakwa menginap dirumah korban. Lalu pada hari Minggu 17 November 2024

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh korban agar mengambil pakaian sdri. Diana yang masih bagus di rumah kontrakan terdakwa sambil memberikan kunci gerbang rumah, namun terdakwa menolaknya karena ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus anak terdakwa, sehingga korban saat itu langsung marah dengan kata-kata kasar “ kamu itu dasar tolol dan goblok, seperti orang kaya saja, munafik, mau dikasih uang Rp. 20 juta tidak mau “ sambil meludahi muka terdakwa dan menampar muka terdakwa dua kali.

Menimbang, bahwa atas sikap dan perkataan kasar korban, terdakwa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mencekik leher korban dan saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa berteriak karena kedua tangan Terdakwa mencekik leher korban lebih keras lagi sambil kedua kaki dan tubuh terdakwa menekan tubuh korban sehingga badan korban tidak bisa bergerak yang kemudian korban pingsan atau tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. AB- 1069-QV milik korban yang disimpan di etalase samping mobil lalu terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil karpet untuk dijadikan alas di jok mobil bagian tengah, kemudian terdakwa membungkus korban dengan kain selimut lalu mengangkat dan membopong korban dimasukan dan disimpan berbaring di jok tengah dan langsung diikat dengan tali kain yang diambil di ruang tengah rumah korban, lalu terdakwa membangunkan anak-anak terdakwa yaitu sdri. Diana dan saksi Naura Rahma Azkia serta anak korban yaitu sdr. Gibran diajak masuk ke mobil duduk di jok depan samping terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu garasi mobil untuk mengeluarkan mobil dan setelah mobil berada di luar garasi, terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu garasi langsung mengendarai mobil tersebut menuju Kota Tasikmalaya dan berhenti di jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib untuk memeriksa kondisi korban dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah terdakwa meyakini korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara menarik badan korban dan langsung membuangnya ke jurang pinggir jalan raya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rest area Darem Jahim menemui teman lama terdakwa yaitu saksi WIHARTO alias TOTO yang berjualan di area tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 unsur Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Bogem RT.009 RW.003 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh korban Paryatun alias Mbak Yati agar datang kerumah korban lalu terdakwa bersama anak terdakwa yaitu saksi Naura Rahma Azkia (11 tahun) dan Diana (5 tahun) datang menemui korban. Pada saat terdakwa bertemu korban membicarakan masalah anak terdakwa yaitu sdri. Diana yang akan diurus oleh orang lain dan akan dijemput pagi hari pukul 04.00 wib dan saat itu terdakwa meminta agar dipertemukan dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, namun korban mengatakan agar terdakwa jangan takut karena orang yang akan mengurus sdri. Diana orang kaya yang akan membiayai sampai perguruan tinggi sedangkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi NAURA RAHM AZKIA akan diurus oleh korban dan terdakwa sendiri akan diberikan pekerjaan oleh korban di tempat pekerjaan anak korban di Bali, namun saat itu terdakwa tetap ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana, tetapi korban tidak menjawab keinginan terdakwa, sehingga terdakwa memberitahu korban akan pulang ke Tasikmalaya, namun dilarang oleh korban dan meminta terdakwa serta anak-anak terdakwa tidur dirumah korban agar bisa bertemu dengan orang yang akan mengurus sdri. Diana sehingga terdakwa dan anak-anak terdakwa menginap dirumah korban. Lalu pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh korban agar mengambil pakaian sdri. Diana yang masih bagus di rumah kontrakan terdakwa sambil memberikan kunci gerbang rumah, namun terdakwa menolaknya karena ingin bertemu dahulu dengan orang yang akan mengurus anak terdakwa, sehingga korban saat itu langsung marah dengan kata-kata kasar “ kamu itu dasar tolol dan goblok, seperti orang kaya saja, munafik, mau dikasih uang Rp.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 juta tidak mau “ sambil meludahi muka terdakwa dan menampar muka terdakwa dua kali.

Menimbang, bahwa atas sikap dan perkataan kasar korban, terdakwa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa mencekik leher korban dan saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa berteriak karena kedua tangan Terdakwa mencekik leher korban lebih keras lagi sambil kedua kaki dan tubuh terdakwa menekan tubuh korban sehingga badan korban tidak bisa bergerak yang kemudian korban pingsan atau tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik No.Pol. AB- 1069-QV milik korban yang disimpan di etalase samping mobil lalu terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil karpet untuk dijadikan alas di jok mobil bagian tengah, kemudian terdakwa membungkus korban dengan kain selimut lalu mengangkat dan membopong korban dimasukan dan disimpan berbaring di jok tengah dan langsung diikat dengan tali kain yang diambil di ruang tengah rumah korban, lalu terdakwa membangunkan anak-anak terdakwa yaitu sdri. Diana dan saksi Naura Rahma Azkia serta anak korban yaitu sdr. Gibran diajak masuk ke mobil duduk di jok depan samping terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu garasi mobil untuk mengeluarkan mobil dan setelah mobil berada di luar garasi, terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan pintu garasi langsung mengendarai mobil tersebut menuju Kota Tasikmalaya dan berhenti di jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib untuk memeriksa kondisi korban dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah terdakwa meyakini korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara menarik badan korban dan langsung membuangnya ke jurang pinggir jalan raya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rest area Darem Jahim menemui teman lama terdakwa yaitu saksi WIHARTO alias TOTO yang berjualan di area tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa meminta bantu saksi WIHARTO alias TOTO untuk menunjukan tempat membakar barang-barang yang diakui milik mantan isteri terdakwa dan setelah ditunjukan tempatnya di belakang warung saksi WIHARTO alias TOTO, terdakwa membawa mobil dan mengeluarkan serta membakar barang-barang dinataranya sarung jok mobil warna pink dan barang-barang milik korban, selebihnya barang berupa tas punggung, tas wanita, mukena, parfum, tawas dan tambang plastik diberikan kepada saksi WIHARTO alias TOTO. Sekitar jam 16.00 wib., terdakwa berangkat dari rest area Darem

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahim menuju daerah Kiarajungkung Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menitipkan anak korban yaitu sdr. Gibran kepada sdr. ENENG untuk dirawat dan disekolahkan karena ibu bapaknya sudah meninggal dan sekitar jam 21.00 wib ketika sdr. Gibran tidur, terdakwa berangkat menemui sdr. CUCU TARYANA di Ciawi meminta tolong untuk mengantarkan anak terdakwa lainnya yaitu saksi Naura Rahma Azkia ke neneknya yaitu sdr. CICIH yang saat itu langsung diantarkan oleh sdr. CUCU TARYANA sedangkan terdakwa menunggu di rumah sdr. CUCU TARYANA. Pada hari Selasa 19 November 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menuju daerah Cipacing Ciawi tujuan untuk merubah plat nomor mobil ke tukang pembuatan plat nomor mobil yaitu saksi HARUN SUHERMAN, sehingga plat nomor mobil AB-1069-QV diganti menjadi Z-1727-YZ dengan harga jasa Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah). Karena kehabisan uang, terdakwa menjual bumper mobil seharga Rp. 300,000 kepada temannya yaitu sdr. HENDRA pada hari Selasa 19 November 2024 jam 16.00 wib di daerah Panjalu dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Cileunyi Bandung untuk menjual mobil tersebut kepada saksi Diki Rustandi seharga Rp. 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) lalu terdakwa bersama anaknya yaitu sdr. Diana berangkat menggunakan bus Budiman ke Yogyakarta.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 22 November 2024 sekitar jam 06.30 wib mayat korban ditemukan oleh saksi JAKA SONA dan saksi DEDE HASAN ABDULOH di jalan setapak ditebing parit pinggir jalan Syech Abdul Muhyi Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam keadaan sudah membusuk banyak belatung dan kemudian para saksi melaporkan temuan mayat tersebut ke Polsek Kawalu dan selanjutnya mayat korban dibawa ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan identifikasi oleh Ahli DEDE NURJALIL, jabatan Kanit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dengan cara melakukan kegiatan olah TKP mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP serta mengambil dan merumus sidik jari untuk kepentingan identifikasi kriminal dan non kriminal kemudian mengangkat, mengembangkan dan melakukan perbandingan sidik jari laten di TKP dengan sidik jari pembanding guna kepentingan penyidikan, dengan cara melakukan pemeriksaan luar mayat di ruang pemulasaraan jenazah RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya dengan cara membersihkan, mengeringkan dan membuang lendir-lendir di kedua telapak tangan mayat lalu mengoleskan Fingerprint Ink Pad SIRCHIE yang dituangkan dalam kertas AK23, kemudian permukaan jari

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyerbukan menggunakan serbuk Fluorescent Laten Print Powder SIRCHIE (BPH pengadaan dinas dari PUNINAFIS POLRI) warna kuning sehingga muncul garis-garis papiler pada sidik jari laten kemudian diambil sampel sidik jari telunjuk kiri dan dilakukan editing untuk pencarian identitas pada alat IPS(Inafis Portable System) yang terhubung dengan bank data identitas Disdukcapil didapat hasil identifikasi ditemukan data identitas mayat atas nama Paryatun NIK. 340411540375000, jenis kelamin perempuan, golongan darah -, status cerai mati, agama Islam, tempat/tgl lahir : Sleman/14-03-1975 (49 tahun), pekerjaan dagang, alamat : Bogem RT.009/003 Kel. Tamanmartini Kec.Kalasan Kab.Sleman DIY.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Nomor : R/VeR/30/XII/2024/Dokpol tanggal 23 November 2024 perihal hasil pemeriksaan mayat a.n. Paryatun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini dalam keadaan sudah pembusukan lanjut, ditemukan memar pada leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher dan patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan halangan pada jalan nafas.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berpergian ke beberapa tempat, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi di daerah Nagreg pada hari Selasa 26 November 2024 siang hari kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangmana Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota type Calya 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosin 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022 berikut kunci kontak;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg Z-1373-AW nama pemilik ARI RICHMAN, alamat Perum SBG Jl. Walet Blok A3 RT.002 RW.013 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang merk Toyota type Calta 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosin 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022;

Telah ternyata di persidangan barang bukti tersebut tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada nama orang yang tercantum dalam BPKB yaitu Ari Richman;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023 berikut kunci kontak;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg AB-1069-QV nama pemilik Paryatun, alamat Bogem RT.009 RW.003 Tamansari Kalasan Sleman merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023;

- 1 (satu) buah kalung terputus dua;
- 1 (satu) buah anting;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Paryatun alias Mbak Yati melalui saksi Taufiq Jamil Bin Muhamad Hasyim;

- 1 (satu) buah selimut warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana warna pink hitam;
 - 1 (satu) buah BRA hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO;
 - 1 (satu) buah tali warna putih;
 - 1 (satu) buah tali kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
 - 1 (satu) stel mukena warna merah;
 - 1 (satu) botol parfum;
 - 1 (satu) buah toas;
 - 1 (satu) gulung tambang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit;
 - Abu sisa pembakaran surat/dokumen, pakaian korban dan jok mobil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar foto mekanisme pencarian data identitas korban;
 - 1 (satu) lembar foto penngangkatan sidik jari mayat identitas tidak diketahui;
 - 1 (satu) lembar foto perbandingan sidik jari korban a.n. Paryatun;
 - 1 (satu) lembar foto bio data Paryatun;
 - 1 (satu) lembar foto info pencarian orang hilang a.n. Paryatun dan laporan gangguan orang hilang Polres Sleman;
 - 1 (satu) lembar foto gambar sket kasar TKP;
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti temuan di TKP;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto temuan barang bukti lanjutan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu perbuatan pidana, sebagaimana dakwaan alternatif pertama pasal 339 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Selamat Kurniawan Alias Iwan Bin Emen Ruhlan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota type Calya 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosin 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022 berikut kunci kontak.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg Z-1373-AW nama pemilik ARI RICHMAN, alamat Perum SBG Jl. Walet Blok A3 RT.002 RW.013 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang merk Toyota Toyota type Calta 1,2 G M/T (B401RA-GMZFJ) Noka MHKA6GJNJ639392 Nosin 3NRH720945 warna hitam Nopol Z-1373-AW tahun 2022.

Dikembalikan kepada Ari Richman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023 berikut kunci kontak.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Noreg AB-1069-QV nama pemilik Paryatun, alamat Bogem RT.009 RW.003 Tamansari Kalasan Sleman merk Suzuki type ARK415F HX (4X2) M/T Noka MHYANC32SPJ101966 Nosin K15BT1526859 warna putih metalik Nopol Z-1727-YZ tahun 2023.

- 1 (satu) buah kalung terputus dua.
- 1 (satu) buah anting.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Paryatun alias Mbak Yati melalui saksi Taufiq Jamil Bin Muhamad Hasyim.

- 1 (satu) buah selimut warna ungu.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah celana warna pink hitam.
 - 1 (satu) buah BRA hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO.
 - 1 (satu) buah tali warna putih.
 - 1 (satu) buah tali kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.
 - 1 (satu) stel mukena warna merah.
 - 1 (satu) botol parfum.
 - 1 (satu) buah toas.
 - 1 (satu) gulung tambang plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit.
 - Abu sisa pembakaran surat/dokumen, pakaian korban dan jok mobil.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar foto mekanisme pencarian data identitas korban.
 - 1 (satu) lembar foto penngangkatan sidik jari mayat identitas tidak diketahui.
 - 1 (satu) lembar foto perbandingan sidik jari korban a.n. Paryatun.
 - 1 (satu) lembar foto bio data Paryatun.
 - 1 (satu) lembar foto info pencarian orang hilang a.n. Paryatun dan laporan gangguan orang hilang Polres Sleman.
 - 1 (satu) lembar foto gambar sket kasar TKP.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti temuan di TKP.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto temuan barang bukti lanjutan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H, M.H, Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Arif Hadi Saputra, S.H, M.H

t.t.d

Tuty Suryani, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Engkus Kusmawan, S.H